

0000026-32.2016.8.26.0068
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento
Comarca: Barueri
Foro: Foro de Barueri
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... de Prisão Em Flagrante - Roubo

Indiciado:
Paula Telles Prado e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Paula Telles Prado e Douglas Luiz dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II do Código Penal porque no dia 05 de janeiro de 2016, por volta das 20h 00min, na Avenida Zélia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barueri
2ª Vara Criminal
Rua Dr. Paulo de Arruda Baccarat nº 140, Barueri - SP - cep 06410-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000026-32.2016.8.26.0068 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000026-32.2016.8.26.0068
Classe - Assunto
Auto de Prisão Em Flagrante - Roubo

Indiciado:
Paula Telles Prado e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Paula Telles Prado e Douglas Luiz dos Santos, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II do Código Penal porque no dia 05 de janeiro de 2016, por volta das 20h 00min, na Avenida Zélia, 1248, nesta cidade e comarca de Barueri, com unidade de desígnios, subtraíram para si diversos bens, tais como mochilas, relógios, bermudas e chinelos da vítima Ruthi Fernanda Nogueira de Sá, e, logo após, a ré empregou violência contra a vítima para assegurar a detenção das coisas e a impunidade do crime.
A denúncia foi recebida em 22 de janeiro de 2016 (fl.91).
Foi impetrado HC em favor da ré junto ao TJSP (fls.96/111).
Foi impetrado HC em favor da ré junto ao STJ (fls.127/138).
Os réus foram citados e foi(ram) apresentada(s) a(s) defesa(s) preliminar(es) (fls.143/146 e 177/179). Ela(s) foi(ram) rejeitada(s) e designou-se audiência de instrução (fls.147 e 182). Nessa ocasião foi concedida liberdade provisória à ré. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, a vítima prestou declarações e os réus foram interrogados (fls.210/214).
Deferidos os pedido de instauração de incidente de insanidade mental da ré e

concedida liberdade provisória a ela (fl.214). Perícia prejudicada (fl.253).

As partes apresentaram alegações finais (fls.288/291 e 295/300).

É o relatório. Decido.

Os réus Paula Telles Prado e Douglas Luiz dos Santos foram acusados(as) pela Promotoria de Justiça pela prática de roubo impróprio em concurso de pessoas, uma vez que em janeiro do ano passado teriam subtraído mercadorias do interior do estabelecimento comercial da vítima Ruthi. Constatou-se da denúncia que eles foram ao referido estabelecimento, primeiro o réu, depois a ré. No momento em que a ré entrou no local, passou a retirar as mercadorias do estabelecimento dizendo que era proprietária do local e empurrou a vítima no momento em que saía de lá.

Concluída a instrução processual, entendo que o Ministério Público se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe cabia.

Com efeito, a ré confessou a prática do crime em juízo. Embora ela tenha dito que agiu porque "Deus" mandou que o fizesse, admitiu que entrou na loja e pegou mercadorias. Tinha uma mochila, que depois foi encontrada pela polícia em um matagal.

Ela negou que o réu estivesse com ela e ele reafirmou isso em seu interrogatório. Malgrado ambos tenham dito que se conheciam, ela disse que ele não a acompanhou quando entrou na loja e ele disse que entrou na loja sozinho apenas porque pretendia comprar uma camisa de presente para ela, por isso perguntou o preço à vendedora. Depois disso saiu da loja para pedir dinheiro aos transeuntes, a fim de conseguir o montante necessário à compra.

À vista da versão que os réus apresentaram em juízo, somente seria possível condenar os dois pela prática do crime de furto se restasse comprovado que a ré realizou a conduta típica e o réu a auxiliou nisso. Ocorre que a prova coligida aos autos deixa dúvida razoável com relação à participação do réu.

Isso porque a vítima, dona da loja, relatou que o réu entrou na sua loja e perguntou o preço de uma bermuda, deixando o estabelecimento em seguida. Conquanto não seja a mesma peça de roupa que ele apontou em seu interrogatório, essa parte inicial da versão da vítima se coaduna com a versão do réu.

Em seguida, segundo ela, entrou a ré na loja com uma bolsa e passou a colocar várias mercadorias dentro dela. A ré saiu correndo e foi abordada por populares, na companhia do réu. A ré ficava dizendo que era dona da loja, estava bastante alterada.

Ora, o fato de a ré ter sido encontrada com o réu fora da loja não significa que ele tenha tido algum tipo de participação no crime. Pela dinâmica dos fatos que a vítima expôs, a participação dele teria que consistir em algo como instruir a ré acerca do melhor meio de praticar o crime ou algo do gênero; uma conduta de instigação ou qualquer tipo de incentivo de ordem moral.

Ocorre que não há prova disso. Da declaração da vítima isso não pode ser extraído, nem do depoimento do policial Evanildo. Ele disse que recebeu a informação de que dois indivíduos tentaram roubar uma loja, por isso foi ao local indicado. De acordo com as características que lhe foram passadas, acabou encontrando os réus. Nada foi localizado com eles. Populares fizeram a abordagem antes dele e encontraram os bens subtraídos.

Em suma, apenas a ré deve ser condenada, mas não por roubo, eis que ausentes provas de que tenha havido violência ou grave ameaça, e sim por furto. E simples, visto que nem mesmo o concurso de pessoas consistente na participação do corréu comprovadamente existiu.

Passo à dosagem da pena.

O crime de furto simples tem pena-base de 1 a 4 anos de reclusão, e multa.

Não há nada a ser considerado na primeira fase de aplicação da pena.

Na segunda fase poder-se-ia até considerar que, em termos, a ré confessou a prática do crime, malgrado o tenha feito de forma estranha. Nos termos da Súmula 545 do STJ, caberia aceitar isso como atenuante. Entretanto, em termos concretos, isso não tem efeito porque a pena está no mínimo legal.

Nada a ser levado em conta na terceira fase de aplicação da pena, pois ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pela ré, portanto, fica consolidada em

1 ano de detenção.

Uma vez que se trata de ré primária, sem maus antecedentes e que cometeu o crime sem violência ou grave ameaça, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Nos termos do artigo 44 do Código Penal, essa pena pode ser substituída por multa.

Aparentemente a ré é financeiramente hipossuficiente, por isso fixo o valor da multa no mínimo legal. O mesmo valor deve ser adotado para a multa autônoma, cujo montante deve ser mantido no mínimo legal, dada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar a ré PAULA TELLES PRADO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, o que é substituído pelo pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, bem como ao pagamento de mais 10 dias-multa, no mínimo legal; e para absolver o réu DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos, da acusação de que teria praticado o crime previsto no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso II, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os réus estão em liberdade e que não existem motivos para que seja decretada a prisão provisória deles nesse momento, a teor do artigo 312 do Código de Processo Civil, permito que permaneçam nessa situação até o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Barueri, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA